

0006354-77.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Luiz Fernando Parreira Milena

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... contrato referem-se às modalidades de roubo ou furto qualificado.

Desta forma, pelo que se depreende das condições gerais do contrato de seguro, os riscos cobertos pelo contrato referem-se apenas às modalidades de roubo e de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos.

Na situação dos autos, conforme se depreende pelo boletim de ocorrência anexado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara do Juizado Especial Cível - Comarca de Diadema

Av. Sete de Setembro, 359, Diadema, SP, CEP 09912-010

email: diademajec@tjsp.jus.br - fone: 4056-6600

SENTENÇA

Processo nº:

0006354-77.2022.8.26.0161

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Antonio Batista Gonçalves

Requerido:

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Parreira Milena

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95.

DECIDO.

Inicialmente, não há que se falar em inépcia, na medida em que, da petição inicial constam causa de pedir e pedido expresso, sendo este, consequência lógica daquela. No mérito, consoante se depreende dos termos da petição inicial, da contestação, bem como do documento anexado a folhas 13/17 dos autos, as partes celebraram contrato de seguro, objetivando a cobertura de um aparelho celular.

Não obstante, segundo alega o autor, apesar do mencionado aparelho ter sido objeto de furto, a ré deixou de cumprir o ajustado, razão pela pleiteia a condenação desta na obrigação de fazer consistente em fornecer-lhe novo aparelho celular, da mesma marca e modelo.

A pretensão, todavia, não pode ser acolhida.

Conforme se observa do bilhete de seguro anexado aos autos (folhas 13/17), os riscos cobertos pelo contrato referem-se às modalidades de roubo ou furto qualificado.

Desta forma, pelo que se depreende das condições gerais do contrato de seguro, os riscos cobertos pelo contrato referem-se apenas às modalidades de roubo e de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos.

Na situação dos autos, conforme se depreende pelo boletim de ocorrência anexado a

folhas 37/38, o autor, quando muito, foi vítima de furto simples, sendo certo não haver nos autos prova de que o crime tenha sido cometido mediante rompimento de obstáculos, escalada, não ter havido qualquer rompimento de obstáculos, abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza.

Nessa especial circunstância, o pedido inicial não merece ser acolhido, não fazendo o autor jus a qualquer indenização, justamente porque o mencionado evento delituoso não se encontra abrangido pela cobertura contratual, não surgindo para a ré, por essa razão, a obrigação de pagar qualquer indenização.

Ademais, consoante se observa do teor da cláusula 8.2, do mencionado contrato, constata-se que há expressa menção acerca de exclusão específica de cobertura contratual na ocorrência de "furto simples".

É importante ressaltar que as cláusulas contratuais são claras e de fácil visualização, não podendo a autora, portanto, alegar desconhecimento. De outro lado, tais cláusulas restritivas não podem ser consideradas abusivas, pois se inserem entre aquelas usualmente existentes em apólices desta natureza, as quais guardam suficiente razoabilidade, na medida em que buscam, essencialmente, eliminar, do universo indenizatório, as situações de risco perfeitamente evitáveis, derivadas de comportamentos negligentes dos segurados.

Nesse sentido, em situações análogas, as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:

COBRANÇA. SEGURO. Negativa de cobertura para furto simples. Celular. Exclusão de cobertura expressamente prevista no contrato, que não obstante, não se revela abusiva. Improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP, apelação cível nº 1006498-23.2014.8.26.0223).

FURTO DE APARELHO CELULAR. CONTRATO DE SEGURO. Interpretação Restritiva. Pacta sunt servanda. Cláusula de exclusão referente ao furto simples. Inexistência de abusividade. Razoabilidade presente. Exame correto do contido no boletim de ocorrência. Indenização indevida. Improcedência. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso ao qual se nega provimento". (TJSP, Colégio Recursal, Recurso Inominado nº 1011005-11.2014.8.26.0002).

Nessa especial circunstância, a recusa da ré em substituir o aparelho celular ou mesmo indenizar o autor não foi indevida, motivo pelo qual o pedido inicial não pode ser acolhido, sendo de rigor o decreto de improcedência.

Diante do exposto, rejeito a preliminar articulada na contestação e, no mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Deixo de condenar a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55, da lei 9.099/95.

O valor do preparo, na hipótese de recurso, é de R\$ 319,70 (guia DARE-SP, código 230-6).

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa, arquivando-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.

Diadema, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA